

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

Sumilla: *“(…), no es posible conservar el vicio de nulidad advertido, toda vez que la actuación de la Entidad a través del comité de selección vulneró el numeral 4 del artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444; así como, el principio del debido procedimiento establecido en el artículo IV del Título Preliminar de la citada norma (…)”.*

Lima, 18 de mayo de 2026.

VISTO en sesión de fecha 18 de mayo de 2026 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el **Expediente N° 2132/2026.TCE**, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa INVERSIONES HAMIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA., en el marco del Concurso Público de Servicios N° 4-2025-CS/GR CUSCO-1, convocada por el Gobierno Regional de Cusco Sede Central; y, atendiendo a los siguientes:

I. ANTECEDENTES:

1. El 6 de febrero de 2026, el Gobierno Regional de Cusco Sede Central, en adelante la **Entidad**, convocó el Concurso Público de Servicios N° 4-2025-CS/GR CUSCO-1 para la *“Contratación del servicio ejecución de actividad de mantenimiento - (0308) mantenimiento de la infraestructura del Hospital de Quillabamba Distrito Santa Ana - La Convención - Cusco”*, con una cuantía de S/ 2'617,417.34 (dos millones seiscientos diecisiete mil cuatrocientos diecisiete con 34/100 soles), en adelante **el procedimiento de selección**.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante **la Ley**, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, y sus respectivas modificatorias, en adelante **el Reglamento**.

El 13 de marzo de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas y el 6 de abril de 2026, se publicó en el SEACE el otorgamiento de la buena pro al postor CONSORCIO MAYOLDA, conformado por las empresas MAYOLDA INVERSIONES S.A.C. e INVERCON PROYECTOS S.A.C., en adelante, **el Consorcio Adjudicatario**, en mérito a los siguientes resultados:

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

Postor	Etapas						RESULTADOS
	Admisión	Calificación	Precio Ofertado (\$/)	Ptje. Econ.	Puntaje Total	Orden de prelación	
CONSORCIO MAYOLDA	Admitido	Calificada	2,120,500.00	100	100	1	Adjudicatario
INVERSIONES HAMIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Admitido	Calificada	2,610,280.00	81.24	94.37	2	Calificado
SANTA CRUZ CONSTRUCTION E.I.R.L.	Admitido	Calificada	2,220,000.00	95.52	81.16	3	Calificado
RUMY	Admitido	Calificada	2,295,500.00	92.38	80.21	4	Calificado
ICAZA S.A.C.	Admitido	Calificada	2,419,000.00	87.66	78.80	5	Calificado
CONSORCIO T&F	Admitido	Calificada	2,500,000.00	84.82	77.95	6	Calificado
CONSORCIO BARRERA	Admitido	Calificada	2,560,000.00	82.83	77.35	7	Calificado
SERVICIOS WAYQUIS PERU S.A.C.	Admitido	Calificada	2,617,417.34	81.01	76.80	8	Calificado

Nota: Según información publicada en el SEACE.

- Mediante escrito s/n presentado el 7 de abril de 2026, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante **el Tribunal**, el postor INVERSIONES HAMIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en adelante **el Impugnante**, solicitó que se revoque la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario, por haber incurrido en causal de impedimento y, como consecuencia, se le adjudique la buena pro a su favor; en base a los siguientes argumentos:

Sobre la inhabilitación definitiva del gerente genera de la empresa INVERCON PROYECTOS S.A.C.

- EL consorciado INVERCON PROYECTOS S.A.C. tiene como gerente general al señor Walter Gustavo Castillo Estrada.
- La empresa INVERSIONES Y PROYECTOS HORIZONTE S.A.C. cuenta con tres sanciones de inhabilitación definitiva para contratar con el Estado,

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

impuestas durante el periodo en el cual el señor Walter Gustavo Castillo Estrada ejercía el cargo de gerente general y a su vez era accionista de dicha empresa.

- Las sanciones fueron impuestas mediante las Resoluciones N° 1079-2016-TCE-S3, 1099-2016-TCE-S4 y 1106-2016-TCE-S4.
- El señor Walter Gustavo Castillo Estrada suscribió el Anexo N° 2 – Pacto de integridad en representación de la empresa INVERCON PROYECTOS S.A.C., mediante el cual declaró, bajo juramento, conocer los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista establecidos en el artículo 30 de la Ley N° 32069, pese a tener conocimiento de las sanciones de inhabilitación definitiva que mantiene por ser gerente general y accionista de la empresa INVERSIONES Y PROYECTOS HORIZONTE S.A.C.
- El impedimento establecido en el Tipo 3.E del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069 *“(...) establece de manera expresa que se encuentran impedidos representantes legales, miembros de los órganos de administración, socios, accionistas, participacionistas o titulares, siempre que su participación individual o conjunta sea superior al 30% del capital o patrimonio social de personas jurídicas que se encuentren sancionadas con inhabilitación definitiva”*.
- *“(...) de la copia literal de la empresa INVERSIONES Y PROYECTOS HORIZONTE S.A.C. vemos que el Sr. Walter Gustavo Castillo Estrada tiene el noventa y nueve por ciento (99%) del accionariado, lo que evidencia de manera objetiva su posición de control absoluto dentro de dicha persona jurídica al momento que se configuraron las infracciones que dieron a lugar las inhabilitaciones definitivas. Es por ello que, tanto INVERSIONES Y PROYECTOS HORIZONTE S.A.C. como el Sr. Walter Gustavo Castillo Estrada se encuentran sancionados con inhabilitación definitiva; por lo que, al ser gerente general de INVERCON PROYECTOS S.A.C. esta empresa no puede participar en procesos de selección con el Estado, puesto que una persona natural que se encuentra sancionada se encuentra en una posición de control directo en la toma de decisiones estratégicas”*.
- Queda evidenciado que uno de los integrantes del Consorcio Adjudicatario se encuentra impedido de participar en procedimientos

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

de selección, debido a que su gerente general cuenta con tres sanciones de inhabilitación definitiva, contraviniendo el Anexo N° 2 y los principios rectores de la contratación pública establecidos en el artículo 5 de la Ley.

3. Con decreto del 8 de abril de 2026, debidamente notificado en la misma fecha, la Secretaría del Tribunal admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles y, además, se dispuso notificar el recurso interpuesto, a los postores distintos del Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita este Tribunal, mediante su publicación en el SEACE, remitir a la Oficina de Administración y Finanzas la carta fianza, presentada por el Consorcio Impugnante para su verificación y custodia.

Asimismo, se convocó a audiencia pública para el 15 de abril de 2026; de igual forma, el 8 de abril de 2026 se remitió el expediente a Sala.

4. A través de escrito N° 2 presentado el 9 de abril de 2026 ante el Tribunal, el Impugnante reiteró lo señalado en su escrito de apelación, precisando que el señor Walter Gustavo Castillo Estrada es gerente general de la empresa INVERSIONES Y PROYECTOS HORIZONTE S.A.C. y accionista mayoritario al poseer el 99% de acciones; asimismo, el citado señor también es gerente general de la empresa INVERCON PROYECTOS S.A.C. y accionista mayoritario al poseer el 99.8% de acciones.
5. Mediante escrito N° 3 presentado el 10 de abril de 2026 ante el Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para que realice el uso de la palabra en la audiencia pública programada.
6. Con escrito N° 1 presentado el 10 de abril de 2026 ante el Tribunal, el Consorcio Adjudicatario acreditó a su representante para que realice el uso de la palabra en la audiencia pública programada.
7. El 13 de abril de 2026, la Entidad publicó en el SEACE el Informe N° 1176-2026-GR CUSCO/GRAD-SGASA/UFGC, Informe N° 813-2026-GR-CUSCO/GRAD/SGASA-AFP e Informe N° 01-2026-GRC-COMITÉ, mediante los cuales absolvió el traslado del recurso impugnativo.

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

Así, mediante Informe N° 01-2026-GRC-COMITÉ, la Entidad informó, principalmente, lo siguiente:

- *“(...) en ningún extremo se ha establecido que se deba evaluar o calificar a los socios integrantes e las empresas participantes, sea de manera individual o colectiva, o si estas se encuentran con alguna inhabilitación (...)”.*
- No se ha establecido que como parte de los requisitos de admisión se deba verificar el registro de inhabilitados o sancionados del OECE.
- Como parte de los requisitos de admisión se solicitó el Anexo N° 2 – Pacto de integridad, siendo responsabilidad de los postores, por lo que el comité actuó en atención al principio de presunción de veracidad.
- No se ha establecido como factor de evaluación verificar las sanciones de inhabilitación.
- La norma estableció la obligatoriedad de verificar el FUP; sin embargo, este no se encuentra implementado.
- Se ha determinado como adjudicatario de la buena pro a la mejor oferta técnica y económica.
- *“(...) aplicando el mismo criterio del apelante, correspondería que también se considere que el apelante y sus socios cuentan con sanciones diversas de inhabilitación definitiva por haber presentado documentación falsa o inexacta en diversos procedimientos de selección, tal como ha sido declarado por el Tribunal de Contrataciones en diversas resoluciones, como por ejemplo la resolución N° 2780-2020-TCE-S3, en el Concurso Público N° 36-2018-SUNAT-8B1200-Primera Convocatoria, para el “Servicio de acondicionamiento de oficinas de la Sede Sn Mate”, con un valor referencial de S/ 636,951.18 (seiscientos treinta y seis mil novecientos cincuenta y uno con 18/100 soles)”.*

8. Mediante escrito N° 2 presentado el 13 de abril de 2026 ante el Tribunal, el Consorcio Adjudicatario absolvió el traslado del recurso impugnativo señalando, principalmente, lo siguiente:

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

Respecto del cuestionamiento contra su representada.

- *“No se ha acreditado que ambas empresas desarrollen la misma actividad económica”.*
- *“No se ha demostrado continuidad empresarial ni transferencia de activos, personal o estructura”.*
- *“No se ha probado la existencia de fraude, simulación o elusión de sanción”.*
- Las empresas integrantes del consorcio se encuentran plenamente habilitadas en el RNP, no registras sanción vigente y cuentas con existencia, operaciones y actividad económica propias e independientes.
- *“De conformidad con la normativa de contrataciones del Estado, la sanción de inhabilitación tiene carácter personal, por lo que no se extiende automáticamente a terceros, salvo que se acrediten supuestos específicos de vinculación sustancial o fraude”.*
- El Tribunal de Contrataciones ha mencionado de manera reiterada que *“La sola coincidencia de socio o representante legal no constituye, por sí misma, un supuesto de impedimento para contratar con el Estado”.*
- *“(…) para extender efectos de una sanción se requiere acreditar: identidad o similitud de objeto social, continuidad empresarial, o intención de eludir la sanción”.*
- El Impugnante sustenta su pretensión en base a presunciones, sin medios probatorios idóneos y no desvirtúa la presunción de legalidad de su participación.

Cuestionamientos contra la oferta del Impugnante.

Sobre la admisión de la oferta.

- Los Anexos N° 1 y 2 presentados por el Impúgnate corresponden a formatos no vigentes.

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

Sobre la acreditación del equipamiento estratégico.

- *“Si la "Declaración Jurada" es suscrita únicamente por el postor manifestando su intención de alquilar, no constituye por sí misma un sustento de compromiso de un tercero (el propietario o arrendador). Para que un compromiso de alquiler sea válido, debe estar firmado por el titular del bien, garantizando así la disponibilidad efectiva para la Entidad”.*
 - La Declaración jurada de compromiso de alquiler es de fecha del 10 de marzo de 2025; no obstante, la convocatoria del procedimiento de selección y la aprobación del expediente fue el 6 de febrero de 2026, por lo que existe una diferencia de once meses, lo cual no garantiza que la infraestructura seguirá disponible para un servicio que se ejecutará en 2026.
9. Con Carta N° 264 presentado el 14 de abril de 2026 ante el Tribunal, la Entidad acreditó a su representante para que realice el uso de la palabra en la audiencia pública programada.
10. Mediante escrito N° 4 presentado el 14 de abril de 2026 ante el Tribunal, el Impugnante presentó alegatos adicionales señalando, principalmente, lo siguiente:

Nuevo cuestionamiento contra el Consorcio Adjudicatario.

- *“(…) adicionalmente, el mismo artículo contempla en el Tipo A.4 el impedimento directo aplicable a proveedores sancionados con inhabilitación, el cual se extiende durante toda la vigencia de la sanción en cualquier procedimiento de contratación pública. En ese sentido, la interpretación sistemática de la norma permite conducir que no solo se sanciona a la persona jurídica formalmente inhabilitada, sino también a aquellas que, a través de relaciones de control, dirección o participación significativa, busca mantener su intervención en el mercado estatal”.*
- *“(…) en el presente caso, la participación del señor Walter Gustavo Castillo Estada no es meramente formal, sino que implica control efectivo sobre ambas empresas, al ostentar la calidad de accionistas mayoritario y representante legal. En consecuencia, permitir la*

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

participación de INVERCON PROYECTOS S.A.C. en el procedimiento de selección implicaría desnaturalizar los efectos de la sanción administrativa, configurando un mecanismo indirecto de alusión prohibido por el ordenamiento jurídico”.

Sobre los cuestionamientos contra su oferta.

- El error advertido en el formato del Anexo N° 2 es de tipo formal, por lo que resulta subsanable en atención al artículo 78 del Reglamento.
 - “(...) al ser un error de tipo al momento de consignar la fecha de suscripción del servicio, no tienen mayor incidencia en el contenido esencial de la declaración jurada de alquiler de infraestructura estratégica (...)”.
11. El 15 de abril de 2026, se realizó la audiencia pública programada con la participación de los representantes del Consorcio Adjudicatario, del Impugnante y de la Entidad.
 12. Mediante decreto del 15 de abril de 2026, a efectos de que la Sala cuente con mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó a la Entidad que sustente lo señalado en el numeral 3.2 del Informe N° 1-2026-GRC-COMITE del 13 de abril de 2026, debiendo indicar de forma clara y expresa si el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento, precisando dicha causal y las razones por las cuales se configuraría.
 13. Con decreto del 16 de marzo de 2026, se tuvo por apersonado al Consorcio Adjudicatario, en calidad de tercero administrado; y, por absuelto el traslado del recurso de apelación interpuesto.
 14. A través del Informe N° 2-2026-GRC-COMITÉ presentado el 20 de abril de 2026 ante el Tribunal, la Entidad informó, principalmente, lo siguiente:
 - Los integrantes del Impugnante forman parte de la empresa CONSTRUCTORA MAYSEPI S.A.C., la cual fue sancionada con inhabilitación definitiva mediante Resolución N° 2780-2020-TCE-S3 del 30 de diciembre de 2021, confirmada con Resolución N° 277-2021-TCE-S3 del 28 de enero de 2021.

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

- *“(…), se tiene que el integrante de la empresa MAYSEPI EIRL con RUC N° 20268391577, también con sanciones de inhabilitación definitiva hasta en cinco procedimientos sancionadores diferentes, tienen como su gerente al señor Pimentel Barros Julio Eusebio, así podemos verificar de la información registrada en la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones Públicas con sanción vigente”.*
- *“(…) el postor apelante INVERSIONES HAMIRA S.A.C. se encuentra impedido para contratar con el estado, al tener como parte de sus representantes legales a los señores Pimentel Barros Julio Eusebio, quien tienen sanción definitiva por haber formado parte de las empresas CONSTRUCTORA MAYSEPI S.A.C. y MAYSEPI E.I.R.L.; asimismo, el representante legal de la apelante tienen sanción definitiva por haber formado parte la empresa inhabilitada CONSTRUCTORA MAYSEPI S.A.C.; por lo que se configura la causal de inhabilitación contemplada en el párrafo 3 del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Tipo 3E”.*

15. Mediante escrito N° 5 presentado el 21 de abril de 2026 ante el Tribunal, el Impugnante presentó alegatos adicionales señalando, principalmente, lo siguiente:

- Reitero que el Consorcio Adjudicatario se encuentra impedido, trayendo a colación lo señalado en sus anteriores escritos; asimismo, señaló que los cuestionamientos formados contra los Anexos N° 1 y 2 son subsanables; de igual forma, señaló que la fecha consignada en la Declaración jurada de compromiso de alquiler obedece a un error material.

Sobre la causal de impedimento imputada en su contra.

- *“Que, mediante el Informe N° 02-2026-GRC-COMITÉ, el Gobierno Regional Cuco pretende deslegitimar el recurso de apelación interpuesto por mi representada, sosteniendo – de menar errónea – que esta se encontraría incurso en un impedimento ara contratar con el Estado, en aplicación del numeral 30.1 del articulo 30 de la Ley N° 32069 – Ley General de Contrataciones Publicadas. Dicha afirmación carece de sustento jurídico, toda vez que parte de una interpretación incorrecta y descontextualizada del supuesto normativo invocado”.*

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

- *“En efecto, la Entidad sustenta su posición en el denominado Tipo 3E del referido artículo, el cual establece que el impedimento se extiende a aquellas personas jurídicas cuyos integrantes – entre ellos socios, accionistas o representantes – hayan formado parte de personas jurídicas sancionadas, siempre que su participación individual o conjunta sea superior al treinta por ciento (30%) del capital social al momento de la comisión de la infracción. Este elemento cuantitativo no es accesorio, sino constitutivo del supuesto de hecho previsto por la norma, por la que su ausencia impide la configuración del impedimento”.*
- *“Sin embargo, el análisis efectuado por el Gobierno Regional Cusco resulta incompleto y sesgado, al omitir la verificación del requisito esencial referido al porcentaje de participación societaria exigido por la norma. En tal sentido, respecto al Sr. Roberto Merino Aguirre, la propia información societaria evidencia que al momento en que se produjo la sanción de la empresa CONSTRUCTORA MAYSEPI S.A.C., este contaba con una participación de 19.8%, porcentaje que se encuentra por debajo del umbral mínimo del 30% exigido por la Ley N° 32069 para la configuración del impedimento. En consecuencia, no resultaba jurídicamente viable extender los efectos de la sanción impuesta a dicha persona jurídica”.*
- *“De igual forma, en relación con el Sr. Julio Eusebio Pimentel Barros, la Entidad pretende sustentar un impedimento a partir de las sanciones impuestas a MAYSEPI E.I.R.L. y CONSTRUCTORA MAYSEPI S.A.C.; no obstante, omite nuevamente aplicar correctamente el supuesto normativo Tipo 3E. En efecto, si bien el referido señor ha tenido vinculación con empresas sancionadas, lo determinante para efectos del impedimento es su participación en la empresa actualmente postora, esto es. INVERSIONES HAMIRA S.A.C., en la cual ostenta únicamente el 25% del capital social, porcentaje que no supera el umbral del 30% establecido por la norma. Por tanto, tampoco en este extremo se configura el supuesto de impedimento alegado”.*
- *“Cabe precisar que la interpretación de los impedimentos para contratar con el Estado debe ser restrictiva y de aplicación estricta, en tanto constituyen limitaciones al derecho de participación en procedimientos de selección. En ese sentido, no resulta jurídicamente admisible efectuar interpretaciones extensivas o analógicas que amplíen los alcances de la*

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

norma más allá de lo expresamente previsto por el legislador, conforme al principio de legalidad reconocido en la normativa administrativa”.

- *“En consecuencia, lo señalado en el Informe N° 02-2026-HRC-COMITÉ respecto a la supuesta configuración del impedimento previsto en el Tipo 3E del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069 resulta incongruente con los hechos acreditados y con el propio contenido de la norma invocada, por el que carece de sustento factico y jurídico, debiendo ser desestimado en todos sus extremos”.*

16. Mediante escrito N° 6 presentado el 23 de abril de 2026 ante el Tribunal, el Impugnante presentó alegatos adicionales señalando, principalmente, lo siguiente:
 - Presentó la Carta N° 35-HAMIRA-2026 y la Carta N° 006-PIRQA-2026, mediante las cuales las partes que suscribieron la Declaración jurada de compromiso de alquiler ratificaron la veracidad del citado documento, preciso que la declaración efectuada en dicha carta versa sobre el presente procedimiento de selección.
 - Reiteró lo señalado en sus escritos anteriores con respecto a la causal de impedimento en el que incurrió la empresa INVERCON PROYECTOS S.A.C.
17. A través del decreto del 23 de abril de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.
18. Con decreto del 30 de abril de 2026, se dejó sin efecto el decreto del 23 de abril de 2026; asimismo, se corrió traslado a la Entidad, al Impugnante y al Adjudicatario, considerando que se ha advertido la existencia de un posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección, respecto a que el Acta de evaluación carecería de motivación, situación que habría quebrantado lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 y el principio del debido procedimiento establecido en el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444.
19. Mediante escrito N° 6 presentado el 4 de mayo de 2026 ante el Tribunal, el Impugnante absolvió el traslado de nulidad, señalando, principalmente, lo siguiente:

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

- La Entidad invoca la causal de impedimento establecido en el tipo 3E del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, pretendiendo extender indebidamente los efectos de sanciones a personas jurídicas que no cumplen con los presupuestos exigidos por la norma.
- Para la configuración del citado impedimento se requiere que la participación societaria de los vinculados a la empresa sancionada debe ser superior al treinta por ciento (30%) del capital social al momento de la comisión de la infracción.
- Al momento de la sanción de la empresa CONSTRUCTORA MAYSEPI S.A.C. el señor Roberto Merino Aguirre contaba con una participación del 19.80% (por debajo del umbral legal del 30%).
- El análisis del impedimento no se encuentra en vínculos pasados sino en el porcentaje de la participación actual en la empresa postora; así, en el presente caso, el señor Julio Eusebio Pimentel Barros ostenta el 25% del capital social de la empresa INVERSIONES HAMIRA S.A.C., porcentaje que no alcanza el mínimo legal establecido.
- *“(…) los impedimentos para contratar con el Estado constituyen restricciones excepcionales al derecho de participación en los procedimientos de selección, por lo que su interpretación es necesariamente restrictiva y de aplicación estricta. Así lo impone el principio de legalidad recogido en el Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, el cual prohíbe expresamente a la administración extender los efectos de las normas más allá de lo que estas establecen. En ese sentido, la interpretación adoptada por la Entidad no solo es errónea, sino abiertamente ilegal”.*
- *“(…), la postura del Gobierno Regional Cusco no solo carece de sustento, sino que, de ser acogida, implicaría convalidar una actuación administrativa arbitraria, basada en una aplicación extensiva prohibida del régimen de impedimentos. Ello si configuraría un vicio de nulidad conforme al artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444, al tratarse de un acto emitido en contravención directa del ordenamiento jurídico y de los principios que rigen la contratación pública”.*
- No existe vicio de nulidad alguno atribuible a la participación de su representada.

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

- Corresponde que los argumentos del Informe N° 02-2026-GRC-COMITÉ sean rechazados al carecer de sustento factico y jurídico.
- No concurren las causales que sustenten la declaración de nulidad del procedimiento de selección.

20. Con Informe N° 03-2026-GRC-COMITE presentado el 8 de mayo de 2026 ante el Tribunal, la Entidad absolvió el traslado de nulidad, señalando, principalmente, lo siguiente:

- El hecho de que el Impugnante se encuentra impedido para contratar con el Estado, recién pudo ser advertido con oportunidad de la presentación del recurso, debido a que la verificación de los impedimentos está a cargo de la DEC, conforme a lo establecido en el artículo 32 y la séptima disposición complementaria transitoria de la Ley.
- No existe vicio de nulidad en esta etapa, lo advertido con posterioridad por este comité se ha efectuado ante la advertencia y la aplicación de la misma lógica que la denuncia formulada por el Impugnante contra el Adjudicatario.
- La verificación del impedimento no es labor del comité, quien efectúa sus actuaciones en atención al principio de buena fe y conforme a lo establecido por las bases integradas.
- *“(...) es función del Tribunal determinar en última instancia si da por válidos los argumentos del contratista o si por el contrario toma en cuenta los argumentos de la Entidad (...)”*; asimismo, corresponde al Tribunal determinar si el Impugnante se encuentra impedido para contratar con el Estado.
- Se ratifica que el Impugnante se encuentra incurso en la causal de impedimento en el Tipo 3E del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley.
- *“Asimismo, en este punto vemos por conveniente ahondar que, el postor INVERSIONES HAMIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA se encuentra conformada por MERINO AGUIRRE ROBERTO y por PIMENTEL BARROS JULIO EUSEBIO, el primero con 70% de participación y el segundo con*

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

25% de participación, tal como se desprende de su ficha RUC; asimismo, se ha podido establecer, tal como hemos sustentado en el Informe N° 2-2026-GRC-COMITÉ, ambos socios también integraron las inhabilitadas empresas MAYSEPI EIRL, con RUC 20268391577 y CONSTRUCTORA MAYSEPI S.A.C. con RUC 20536895826. Con la primera empresa señalada el señor Pimentel Barrios Julio Eusebio tenía el 100%, con la segunda empresa señalada el señor Pimentel Barrios Julio Eusebio tenía el 81.71 y Merino Aguirre Roberto con el 18.29%”.

- La oferta del Impugnante debe ser declarada no admitida, debido a que se modificó el contenido del Anexo N° 2 Pacto de integridad, contraviniendo la Directiva N° 2025-EF/54.012, que establece el uso obligatorio de las bases estándar, las cuales no deben ser modificadas.

21. Con decreto del 11 de mayo de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.

22. Mediante escrito N° 7 presentado el 12 de mayo de 2026 ante el Tribunal, el Impugnante presentó alegatos adicionales, señalando, principalmente, lo siguiente:

- En sus diversos escritos, su representada sustentó las razones por las cuales el Consorcio Adjudicatario se encontraría impedido para contratar con el estado.
- La Entidad omitió pronunciarse sobre tales argumentos, lo cual vulnera el deber de motivación de los actos administrativos, principio recogido en el artículo 6 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; así como, los principios de legalidad, transparencia, debido procedimiento y verdad material que rigen la contratación pública.

23. Con escrito N° 8 presentado el 18 de mayo de 2026 ante el Tribunal, el Impugnante presentó mayores argumentos para sostener que los errores advertidos en los Anexos 1 y 2 no generan ambigüedad, y que obedecen a un error tipográfico o material.

II. FUNDAMENTACIÓN:

1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

Impugnante, en el marco del Concurso Público de Servicios N° 4-2025-CS/GR CUSCO-1.

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO

2. El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el Reglamento.
3. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso.

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro:

N°	Análisis de procedencia (artículo 308 del Reglamento)	Para verificar	En el caso concreto	Cumple (SÍ/NO)	
1	Competencia por cuantía (Literal a)	El Tribunal es competente (Valor superior a 50 UIT). ¹	Concurso Público de Servicios con una cuantía de: S/ 2'617,417.34.	Sí	

¹ Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente, asimismo, el valor de la UIT en el año 2025 asciende a S/ 5,500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles).

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

2	Acto impugnabile (Literal b)	El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnabile. ²	Contra la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario.	Sí	
3	Plazo de interposición (Literal c)	El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles. ³	La notificación del acto impugnado fue el 6 de abril de 2026, venciendo el plazo de 8 días, el 16 de abril de 2026. El recurso de apelación se presentó el 7 de abril de 2026, dentro del plazo legal.	Sí	
4	Identificación y representación (Literal d)	El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente.	Roberto Merino Aguirre, en calidad de gerente general.	Sí	
5	Capacidad e idoneidad jurídica (Literales e y f)	El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.	Ver nota	Sí	
6	Condición procesal en la controversia (Literal g)	El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación.	Impugna la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario.	Sí	
7	Legitimidad procesal (no ganador) (Literal h)	El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro.	El Impugnante ocupa el segundo lugar en orden de prelación y fue calificado.	Sí	
8	Conexión lógica y petitorio (Literal i)	Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio.	Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos.	Sí	
9	Interés para obrar (Literal j)	El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal.	Sí tiene interés y legitimidad para impugnar la buena pro.	Sí	

Nota: respecto a que el Impugnante se encuentre impedido para **participar** en los procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

² Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento.

³ El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del artículo 304 del Reglamento.

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

Sobre el particular, corresponde traer a colación el aviso publicado en el buscador de proveedores del estado (<https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/ficha/20608283219>):

**IMPLEMENTACIÓN DE IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO**

De conformidad con la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N.º 009-2025-EF, el OECE informa mediante comunicado la fecha a partir de cuándo se realizará la verificación de cada uno de los impedimentos detallados en el numeral 31.2 del artículo 31 de la Ley, exclusivamente en la Ficha Única del Proveedor (FUP).

De acuerdo con la Séptima Disposición Complementaria Transitoria de la citada Ley, en tanto culmine el proceso de implementación de la validación de impedimentos en la FUP del RNP, la verificación de no existencia de los impedimentos indicados en el párrafo 30.1 del artículo 30 de la Ley, se realiza mediante la presentación de la declaración jurada de no encontrarse impedido para ser participante, postor, contratista o subcontratista.

Conforme las disposiciones normativas antes señaladas, los proveedores que participan en el marco de un procedimiento de selección acreditan no estar impedidos mediante la presentación de una declaración jurada, debido a que no hay un comunicado que habilite la Ficha Única del Proveedor (FUP).

En este escenario, de la revisión del Acta de evaluación publicada el 6 de abril de 2026 en el SEACE, se tiene que el Impugnante se encuentra calificado y ocupa el segundo lugar; sin embargo, en el marco del desarrollo del presente recurso de apelación, la Entidad comunicó que el Impugnante se encontraba impedido, aspecto que no corresponde analizar en esta instancia impugnativa por ser un nuevo cuestionamiento, a efectos de no afectar el derecho de defensa de aquél.

Bajo dicho escenario, mediante decreto del 30 de abril de 2026, se corrió traslado a las partes sobre la imputación efectuada por la Entidad a fin que estas emitan su pronunciamiento correspondiente, aspecto que será abordado en los fundamentos posteriores.

B. PRETENSIONES:

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a este Tribunal, lo siguiente:

- i. Se revoque la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario, debido a que uno de sus consorciados se encuentra con inhabilitación definitiva.
- ii. Se otorgue la buena pro a favor de su representada.

C. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

4. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso.

Al respecto, es preciso tener en consideración lo previsto en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual *“las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver el traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”*.

Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En consecuencia, solo pueden ser materia de análisis los puntos controvertidos que se originen en los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la absolución de aquel.

Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, según el cual *“al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento*

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso.” (el subrayado es agregado)

Dichas disposiciones resultan concordantes con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, *“la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”*.

Ahora bien, conforme al numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, *“todos los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”*.

5. En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad y a los demás postores el 8 de abril de 2026 a través del SEACE, razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían un plazo de tres (3) días para absolverlo, es decir, hasta el 13 de abril de 2026.
6. Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que, mediante escritos N° 1 y 2 presentados el 10 y 13 de abril de 2026 ante el Tribunal, respectivamente, el Consorcio Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, dentro del plazo legal otorgado; en mérito a ello, a fin de determinar los puntos controvertidos, es preciso indicar que este Tribunal considerará los cuestionamientos formulados por el Impugnante y el Consorcio Adjudicatario.

Cabe mencionar que cualquier otro cuestionamiento formulado en un escrito posterior a la presentación del recurso, no podrá formar parte de los puntos controvertidos por los cuales se pronunciará este Tribunal, conforme a las disposiciones normativas antes citadas.

7. Dado que el 11 de mayo de 2026 se declaró el expediente como listo para resolver, en el presente caso, los escritos recibidos con posterioridad a la declaración del expedito no se consideran para fundamentar la resolución que expida este Tribunal, conforme a lo establecido en el literal g) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento.

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

8. Por lo tanto, en el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son:
- i. Determinar si corresponde revocar la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario.
 - ii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Consorcio Impugnante.

D. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

9. Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

CUESTIÓN PREVIA: Sobre los presuntos vicios de nulidad en el procedimiento de selección.

10. Sobre el particular, a efectos de emitir pronunciamiento sobre el presente extremo del recurso impugnativo, este Colegiado procedió a verificar la legalidad del Acta de evaluación publicada el 6 de abril de 2026 en el SEACE, respecto a su motivación, advirtiendo situaciones que suponen un vicio de nulidad; razón por la cual, corresponde que, de forma previa al análisis de fondo, este Colegiado emita pronunciamiento sobre el vicio de nulidad advertido, sobre todo si aquel tiene relación con el primer punto controvertido formulado.
11. En ese sentido, considerando las facultades de este Tribunal⁴, con decreto del 30 de abril de 2026, se corrió traslado al Adjudicatario, al segundo lugar, al Impugnante y a la Entidad sobre la existencia de un posible vicio de nulidad, a

⁴ “Artículo 313. Alcances de la resolución

(...)

313.2. Cuando el TCP o la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante advierta de oficio posibles vicios de nulidad de la fase de selección, corre traslado a las partes, según corresponda, para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco días hábiles. En caso de apelaciones ante el TCP, se extiende el plazo previsto en el literal e) del numeral 311.1 del artículo 311. Tratándose de apelaciones ante la entidad contratante, se extiende el plazo previsto para resolver”.

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

efectos de que las citadas partes emitan pronunciamiento, conforme se aprecia a continuación:

“(…)

Con motivo de la interposición del recurso de apelación, el Impugnante sostuvo que la empresa INVERCON PROYECTOS S.A.C. (integrante del Consorcio Adjudicatario) se encontraría inmersa en el impedimento previsto en el tipo 3.e del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley; no obstante, en el marco del presente procedimiento recursivo, la Entidad, mediante Informe N.° 01-2026-GRC-COMITÉ, señaló que habría identificado que el propio Impugnante se encontraría incurso en una causal de impedimento para participar en procedimientos de selección.

Ante ello, a efectos de que este Colegiado cuente con mayores elementos de juicio al momento de resolver, mediante decreto de fecha 15 de abril de 2026, se solicitó a la Entidad que precise de manera clara y expresa si el Impugnante se encuentra incurso en alguna causal de impedimento, debiendo identificar la causal aplicable y sustentar las razones de su configuración.

En atención a dicho requerimiento, mediante Informe N.° 02-2026-GRC-COMITÉ, la Entidad señaló que el Impugnante se encontraría incurso en el impedimento previsto en el tipo 3.e del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, sustentando dicha imputación en los siguientes términos:

“(…)

2.5 Ahora en el presente caso, y en mérito al recurso de apelación presentado por INVERSIONES HAMIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, se ha podido observar que los socios integrantes de dicha empresa también forman parte de una empresa que ha contratado anteriormente con el Gobierno Regional de Cusco, al haber firmado el Contrato N° 055-2020-GR CUSCO/ORAD derivado del Concurso Público N° 06-2019-GR-CUSCO, contratado con la empresa CONSTRUCTORA MAYSEPI S.A.C. con RUC N° 20536895826, la cual actualmente mantiene una INHABILITACION DEFINITIVA:

(…)

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

- 2.6 Conforme se tiene de la información registrada por el Tribunal de Contrataciones, todos los integrantes del postor apelante tienen sanción de inhabilitación definitiva para contratar con el estado, la cual se encuentra dada por la Resolución N° 2780-2020-TCE-S3 de fecha 30 de diciembre de 2020, reiterada por la Resolución N° 0277-2021-TCE-S3 de fecha 28 de enero de 2021, por los que se determinó que el apelante presentó la constancia de trabajo del 15 de julio de 2016, tenía por finalidad acreditar la experiencia del personal clave "Coordinador", con información falsa y/o con información inexacta a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, en el marco del Concurso Público N° 36-2018-SUNAT/8B1200 – Primera Convocatoria.
- 2.7 Asimismo, se tiene que el integrante de la empresa MAYSEPI EIRL, con RUC 20268391577, también con sanciones de inhabilitación definitiva hasta en cinco procedimientos sancionadores diferentes, tiene como su gerente al señor PIMENTEL BARROS JULIO EUSEBIO, así podemos verificar de la información registrada en la Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones Públicas con sanción vigente:

(...)

- 2.8 De la revisión de cada resolución se tiene que todas estas sanciones han sido emitidas por advertirse la presentación de documentos falsos y/o con información inexacta; sobre el particular es importante mencionar que la presentación de documentación falsa y con información inexacta reviste de gravedad, toda vez que vulnera los principios de presunción de veracidad e integridad que deben regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dichos principios, junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrado.

- 2.9 Teniendo los antecedentes de las empresas sancionadas con inhabilitación definitiva por haber presentado documentos falsos y/o con información inexacta, podemos verificar que la composición actual de los socios de INVERSIONES HAMIRA S.A.C. es idéntica a la de las empresas sancionadas:

(...)

Los mismos socios se encuentran sancionados de forma definitiva con la empresa CONSTRUCTORA MAYSEPI S.A.C.:

(...)

Asimismo, podemos verificar que también corresponde a uno de sus socios con otra empresa que mantiene sanción de inhabilitación definitiva con MAYSEPI E.I.R.L.:

(...)

- 2.1 Por tanto, ha quedado acreditado que el postor apelante INVERSIONES HAMIRA S.A.C., se encuentra impedido para contratar con el estado, al tener como parte de sus representantes legales a los señores PIMENTEL BARROS JULIO EUSEBIO, quien tiene sanción definitiva por haber formado parte de las empresas CONSTRUCTORA MAYSEPI S.A.C. y MAYSEPI E.I.R.L.; asimismo el representante legal de la apelante tiene sanción definitiva por haber formado parte la empresa inhabilitada CONSTRUCTORA MAYSEPI S.A.C.; por lo que se configura la causal de inhabilitación contemplada en el párrafo 3 del numeral 30.1 del artículo 30 de la ley N° 32069, Tipo 3E.

III. Conclusiones

De acuerdo a lo descrito se concluye lo siguiente:

- 3.1 Estando a lo expuesto, en ampliación de la opinión técnica emitida, corresponde comunicar al Tribunal de Contrataciones la comisión de la infracción cometida por el apelante INVERSIONES HAMIRA S.A.C. por la causal establecida en el párrafo 3 del numeral 30.1 del artículo 30 de la ley N° 32069, Tipo 3E, inhabilitación que le alcanza a ambos socios, por haber pertenecido a las sancionadas empresas con inhabilitación definitiva CONSTRUCTORA MAYSEPI S.A.C. y MAYSEPI E.I.R.L.

- 3.2 Por tanto, **corresponde que se descalifique su oferta** presentada en el procedimiento de selección CONCURSO PUBLICO DE SERVICIOS N° 4-2025-CS/GR CUSCO – 1.

(...)"

Como se aprecia, la Entidad señaló que el Impugnante y la empresa CONSTRUCTORA MAYSEPI S.A.C. -esta última sancionada con

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

inhabilitación definitiva- compartirían los mismos representantes legales; en virtud de ello, concluyó que el Impugnante se encontraría incurso en el impedimento previsto en el tipo 3.E del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, por lo que correspondería descalificar su oferta.

Cabe precisar que es recién en la instancia recursiva que la Entidad habría puesto en conocimiento de la Sala su advertencia respecto del presunto impedimento del Impugnante, situación que no fue considerada ni evaluada durante la etapa de evaluación de ofertas en el procedimiento de selección, circunstancia que debió ser objeto de un pronunciamiento oportuno por parte de la Entidad a fin de que el postor involucrado pudiera ejercer adecuadamente su derecho de defensa y, de considerarlo pertinente, accionar los mecanismos legales correspondientes para la tutela de sus derechos.

La situación expuesta habría quebrantado lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444⁵, referido a la debida motivación del acto administrativo.

Debe tenerse presente que la motivación no solo consiste en señalar la decisión adoptada, sino también debe proporcionarse los argumentos necesarios que la sustenten, a fin de que los administrados y este Tribunal puedan ejercer sus derechos y facultades, respectivamente.

Asimismo, corresponde correr traslado de la situación advertida, a efectos de generar un estado de indefensión de las partes, situación que vulneraría el principio del debido procedimiento establecido en el artículo IV del Título Preliminar Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444⁶.

⁵ Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

(...)

4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

(...)”.

⁶ Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

(...)

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados;

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

(...).”

12. En consecuencia, en el caso concreto, este Colegiado advierte la existencia de una deficiencia en la motivación del acto administrativo, toda vez que recién en la presente instancia recursiva, la Entidad atribuye y sustenta el impedimento en el que incurriría el Impugnante vinculado a la configuración del tipo 3.E del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley, incorporando fundamentos relacionados con dicho presunto impedimento, pese a que dicho aspecto no fue plasmado en el Acta de apertura, evaluación de ofertas y calificación.

Bajo dicho contexto, corresponde concluir que la actuación advertida vulnera el deber de debida motivación previsto en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la Ley N.º 27444, dado que la motivación no solo exige expresar la decisión adoptada, sino también consignar de manera oportuna y suficiente los fundamentos que la sustentan. Asimismo, dicha omisión afecta el debido procedimiento y el derecho de defensa de los postores, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el literal b) del numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección hasta la etapa en la que se produjo el vicio advertido.

13. Sobre el particular, al absolver el traslado de nulidad, el Impugnante se pronunció respecto del impedimento señalado por la Entidad, indicando que la postura del Gobierno Regional Cusco carece de sustento y constituye una interpretación extensiva prohibida del régimen de impedimentos, precisando que ello implicaría convalidar una actuación administrativa arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico y a los principios que rigen la contratación pública. Asimismo, sostuvo que no existe vicio alguno atribuible a su participación en el procedimiento de selección y que, por el contrario, el único defecto advertido radica en el razonamiento efectuado por la Entidad al pretender construir una causal de impedimento inexistente, desnaturalizando el contenido expreso de la Ley N° 32069.

En esa línea, señaló que de la evaluación integral de los hechos y del marco normativo aplicable no se habría configurado ningún supuesto de impedimento

a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

conforme al numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, ni vulneración alguna que afecte la validez del procedimiento de selección, agregando que la posición asumida por la Entidad se sustenta en una interpretación errónea y extensiva prohibida por el ordenamiento jurídico, por lo que no concurriría causal que justifique la declaración de nulidad del procedimiento de selección, debiendo preservarse la validez de las actuaciones realizadas y resolverse el recurso conforme a derecho.

14. Sobre el particular, corresponde precisar que los argumentos expuestos por el Impugnante se encuentran orientados a cuestionar las razones señaladas por la Entidad para concluir que aquel incurriría en impedimento; no obstante, el aspecto materia de análisis no radica en determinar la configuración o no de dicho impedimento, sino en la omisión de la Entidad de advertir y sustentar oportunamente tal situación durante la etapa de evaluación de ofertas, a efectos de que el postor cuente con la información necesaria para, de considerarlo pertinente, cuestionar dicha decisión en la vía recursiva desde la presentación del recurso de apelación y ejercer adecuadamente su derecho de defensa, así como resguardar el derecho de las partes interesadas al absolver dicho recurso de apelación.
15. Por su parte, al absolver el traslado conferido por este Tribunal, la Entidad señaló que recién con ocasión de la presentación del recurso de apelación pudo advertir el presunto impedimento del Impugnante para contratar con el Estado, precisando que dicha situación no fue detectada con anterioridad durante la etapa de evaluación de ofertas. Asimismo, indicó que la verificación de impedimentos se encuentra a cargo de la DEC, conforme a lo regulado en el artículo 32 de la Ley N° 32069 y la Séptima Disposición Complementaria Transitoria de dicha norma, razón por la cual, durante la evaluación de ofertas técnicas y económicas, el Comité actuó sobre la base de lo declarado por los postores, específicamente en el Anexo N° 3.

Asimismo, la Entidad sostuvo que no se habría configurado vicio de nulidad alguno, debido a que la advertencia efectuada respecto del presunto impedimento surgió a partir de la información expuesta por el propio postor apelante en su recurso de apelación, motivo por el cual el Comité procedió a efectuar una nueva verificación y análisis sobre dicha situación. En esa línea, manifestó que la verificación de impedimentos no constituye función del Comité y que, en aplicación del principio de buena fe, se presume la veracidad de lo declarado por los postores, agregando que correspondería al Tribunal determinar en última instancia si el Impugnante se encuentra o no incurso en la causal de

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución Nº 04979-2026-TCP- S3

impedimento prevista en el tipo 3.E del numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley Nº 32069.

Finalmente, la Entidad efectuó nuevas precisiones vinculadas al presunto impedimento atribuido al Impugnante y a la participación societaria de sus integrantes en empresas sancionadas con inhabilitación definitiva.

16. Al respecto, si bien la Entidad señala que el presunto impedimento pudo ser advertido recién con ocasión de la presentación del recurso de apelación y no durante la etapa de evaluación de ofertas, ello no constituye impedimento para que dicha situación sea puesta oportunamente en conocimiento del postor involucrado, a efectos que este pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa y sustentar, en la oportunidad procedimental correspondiente, si efectivamente se encuentra o no incurso en la causal de impedimento.

Asimismo, respecto a lo señalado por la Entidad en relación a que la verificación de impedimentos se encontraría a cargo de la DEC, corresponde precisar que las disposiciones invocadas hacen referencia a la verificación de impedimentos en la Ficha Única del Proveedor (FUP), labor que corresponde ser efectuada de manera previa a la contratación; sin embargo, ello no constituye una restricción para que los evaluadores que intervienen en el procedimiento de selección, puedan advertir situaciones vinculadas a eventuales impedimentos de los postores durante el desarrollo del procedimiento; como en el presente caso en el que la Entidad ha informado sobre la existencia de impedimento de manera posterior a la evaluación de ofertar.

En esa línea, si bien la validación de los impedimentos se efectúa sobre la base de la declaración contenida en el Anexo Nº 3, no se aprecia disposición normativa que limite la posibilidad de que el comité advierta circunstancias relacionadas con un eventual impedimento, situación que, por el contrario, evidenciaría una actuación diligente durante la evaluación.

En esa medida, aun cuando corresponde al Tribunal determinar en última instancia la configuración o no de un impedimento para contratar con el Estado, debe precisarse que, en el presente caso, el presunto impedimento no deriva de un cuestionamiento formulado por el Impugnante o el Adjudicatario respecto de su contraparte, sino de una situación advertida y sustentada extemporáneamente por la propia Entidad; por tanto, corresponde que dicho aspecto sea consignado y sustentado en el acta de evaluación correspondiente, a efectos que,

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

eventualmente, pueda ser objeto de revisión por el Colegiado en la instancia recursiva.

17. Por otro lado, la Entidad señala que la oferta del Impugnante debió ser declarada no admitida por una presunta modificación del contenido del Anexo N° 2 “Pacto de Integridad”; no obstante, dicho argumento constituye un nuevo cuestionamiento formulado respecto de la oferta del Impugnante que no ha sido controvertido por las partes ni ha sido materia del traslado de nulidad, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento al respecto en la presente resolución.
18. Sin perjuicio de lo señalado, corresponde que la Entidad, con ocasión de la nueva evaluación de la admisión de la oferta del Impugnante, considere dicho aspecto y emita el pronunciamiento correspondiente en el acta respectiva.
19. En consecuencia, no es posible conservar el vicio de nulidad advertido, toda vez que la actuación de la Entidad a través del comité de selección vulneró el numeral 4 del artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444; así como, el principio del debido procedimiento establecido en el artículo IV del Título Preliminar de la citada norma, conforme se sustentó en el traslado de nulidad.
20. Por las consideraciones expuestas, en atención a la potestad otorgada a este Tribunal en el artículo 70 de la Ley, y en concordancia con lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, debiéndose retrotraerse a la etapa de admisión de ofertas, a fin que el comité formule una nueva acta debidamente motivada y, de corresponder, precise lo relacionado con la oferta del Impugnante.
21. Por otro lado, considerando que el procedimiento de selección se retrotraerá hasta la etapa de admisión de ofertas, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los puntos controvertidos.
22. Cabe precisar que, el contenido del “Acta de admisión, calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro” del 23 de marzo de 2026, publicada el 6 de abril de 2026 en el SEACE, efectuada por el comité, se encuentra premunida de la presunción de validez establecida en el artículo 9 del TUO de la LPAG, en aquéllos extremos que no han sido objeto de pronunciamiento, así como la regulación de las bases, considerando que este Sala no ha emitido un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

23. Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el numeral 70.3 del artículo 70 de la Ley, este Colegiado considera que la presente Resolución debe ponerse en conocimiento del **Titular de la Entidad, a la Autoridad de la Gestión Administrativa y a su Órgano de Control Institucional**, a fin que conozcan el vicio advertido y realicen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorte a las áreas que intervengan en el procedimiento de selección, que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa de contratación pública, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.
24. En atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento, y siendo que este Tribunal ha dispuesto declarar la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente César Alejandro Llanos Torres y la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Danny William Ramos Cabezado, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000006-2025-OECE-PRE publicada el 23 de abril de 2025 en el Diario Oficial "El Peruano", y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar la **nulidad de oficio** del Concurso Público de Servicios N° 4-2025-CS/GR CUSCO-1, convocado por el Gobierno Regional de Cusco Sede Central, para la *"Contratación del servicio ejecución de actividad de mantenimiento - (0308) mantenimiento de la infraestructura del Hospital de Quillabamba Distrito Santa Ana - La Convención - Cusco"*, debiéndose retrotraer el procedimiento hasta la etapa de admisión de ofertas, conforme a los fundamentos expuestos.
2. **Devolver** la garantía otorgada por la empresa INVERSIONES HAMIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA para la interposición de su recurso de apelación.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04979-2026-TCP- S3

3. **Comunicar** la presente resolución al Titular de la Entidad, a la Autoridad de la Gestión Administrativa y a su Órgano de Control Institucional, conforme a lo indicado en el **fundamento 23**.
4. **Declarar** que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARLON LUIS ARANA ORELLANA
PRESIDENTE
DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO
VOCAL
DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE

CÉSAR ALEJANDRO LLANOS TORRES
VOCAL
DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE

SS.

Arana Orellana.

Ramos Cabezudo.

Llanos Torres.